

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 98/2531

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด

โจทก์

นางฟองแก้ว ภูมิจินดานนท์

ผู้ร้อง

นายจรรยา ทองถาวร

จำเลย

นางฟองแก้ว ภูมิจินดานนท์ ผู้ร้อง ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 288

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดมีคำสั่งให้จัดการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 198)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 1568ตำบลบางซื่อ อำเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้าง 6 รายการตามบัญชียึดทรัพย์ในที่ดินดังกล่าว เลขที่232ซึ่งจำเลยจำนองไว้กับโจทก์เพื่อขายทอดตลาดนำเงินชำระหนี้ตามคำพิพากษายอมแก่โจทก์เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศกำหนดวันขายทอดตลาดแล้ว แต่ก่อนถึงวันขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่า บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ เลขที่ 232 ทรัพย์ตามประกาศขายทอดตลาดอันดับที่ 6 และที่ดินที่ปลูกบ้านดังกล่าวจำนวน 319 ตารางวาเป็นของผู้ร้อง ส่วนที่ดินอีก 3 ไร่ ที่เหลือเป็นของผู้มีชื่ออีก 2 คนและจำเลยคนละ 1 ไร่ผู้ร้องกับผู้มีชื่อ 2 คนดังกล่าว ให้จำเลยมีชื่อในโฉนดที่ดิน โดยจะโอนแบ่งแยกกันภายหลัง การที่จำเลยนำที่ดินดังกล่าวไปจำนองไว้กับโจทก์โดยปกปิดมิให้ผู้ร้องกับพวก รู้ และให้ความยินยอมก่อนไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่มีผลผูกพันส่วนของผู้ร้องกับพวก ขอให้คำสั่งให้จัดการขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินไว้ก่อน และให้ปล่อยทรัพย์สินเฉพาะส่วนของผู้ร้องที่ยึดไว้ตามแผนที่
ท้ายคำร้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ศาล
ฎีกาพิพากษายืน ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศกำหนดวันขายทอดตลาดใหม่
ก่อนถึงวันขายทอดตลาด ผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลชั้นต้นว่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใน
ที่ดินดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างผู้ร้องกับจำเลย จึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คนละ
ส่วนเท่าๆกันผู้ร้องมิได้รู้เห็นและยินยอมให้จำเลยนำไปจำนองไว้กับโจทก์การจำนอง
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ ไม่มีผลผูกพันทรัพย์สินส่วนของผู้ร้อง ขอให้มีการ
จัดการขายทอดตลาดทรัพย์สินไว้ก่อน และมีคำสั่งให้กันส่วนสินสมรสหรือแบ่งสินสมรส
เป็นส่วนของผู้ร้องครึ่งหนึ่งก่อนทำการขายทอดตลาด

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 196,195)

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้จัดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทระหว่างอุทธรณ์
(อันดับ 182)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้จัดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่าง
ฎีกา

วิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้งดการขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินพิพาทในระหว่าง

(ปิ่นทิพย์ สุจิตกุล-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สุนทร จันทระศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ